

1501133-70.2022.8.26.0571
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS
Comarca: Itapetininga
Foro: Foro de Itapetininga
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2229712/2022 - 2º
Distrito Policial de Itapetininga, FI6687-1/2022 - Seccional - Itapetininga
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUTOR Desconhecido 1 e outro
Vítima:
IZIEL VIEIRA JUNIOR
Réu Preso

Aos 23 de novembro de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapetininga
Foro de Itapetininga
1ª Vara Criminal
Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,
Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:
1501133-70.2022.8.26.0571
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2229712/2022 - 2º
Distrito Policial de Itapetininga, FI6687-1/2022 - Seccional - Itapetininga
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUTOR Desconhecido 1 e outro
Vítima:
IZIEL VIEIRA JUNIOR
Réu Preso

Aos 23 de novembro de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado JULIANO FERNANDES DE OLIVEIRA acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Luiza Tosetti Silveira, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos, a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se

a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: O réu foi denunciado e regularmente processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque na circunstâncias de tempo e local descritos na denúncia agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, mediante escalada, tentou subtrair, para proveito comum, 01 (uma) caixa de ferramentas contendo chaves de fenda, chaves combinada, chaves phillips, chaves alen, bits, martelo, alicate (avaliados em R\$ 700,00 - setecentos reais); 01 caixa de ferramentas contendo chaves de fenda, chaves combinada e phillips (avaliados em R\$ 300,00 - trezentos reais); 01 rolo de tinta (avaliado em R\$. 20,00); 50 (cinquenta) metros de fiação da marca Cobrecom (avaliado em valor R\$ 190,00 - cento e noventa reais) e 01 extensão/ benjamim "T" (avaliado em R\$. 20,00 - vinte reais), descritos e avaliados às fls. 14/15, pertencentes à Izziel Vieira Junior, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado, sendo encerrada a instrução criminal. É o sucinto relatório. A pretensão punitiva é procedente. Narra a denúncia que, na data dos fatos, decidido pela prática do crime de furto, o denunciado previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, dirigiu-se ao local dos fatos, que era um imóvel em construção, escalou o muro que o guarnecia e, uma vez lá dentro, subtraiu as caixas de ferramentas (duas) e os materiais acima descritos. Contudo, quando procurava se evadir do local escalando o muro, em posse dos objetos rapinados, o denunciado foi surpreendido pela vítima e testemunha Cristion, sendo detido até a chegada da Polícia Militar. O comparsa do denunciado, ao perceber a aproximação da vítima e testemunha, evadiu-se do local. A materialidade da infração penal está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e pelo auto de avaliação de fls. 14/15. A autoria, por sua vez, é inconteste. Interrogado, o réu confessou a prática do delito. A confissão do réu está corroborada pela prova oral produzida. Os fatos e circunstâncias narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovadas em juízo através dos depoimentos da vítima e testemunha, que confirmaram os fatos, bem como a apreensão da "res furtiva" em poder do réu. Diante de tal panorama probatório, não há outra conclusão senão a de que o réu realmente praticou o delito imputado na denúncia. As qualificadoras descritas na denúncia estão demonstradas por meio da prova oral, bem como pelo laudo pericial encartado a fls. 114/117. Por fim, não tendo ocorrido nenhuma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação do réu pelo delito de furto imputado na denúncia, na forma tentada, é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, aguardo a PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o réu nos termos da denúncia. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz o acusado responde perante este Juízo pela suposta prática de crime de furto tentado, qualificado concurso e pela escalada e , em tese praticado em face da vítima Izziel Vieira Junior. A denúncia foi recebida, foi apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento. I. PROVA ORAL COLHIDA. Em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida a vítima e a testemunha arrolada pela acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA- O caso é

de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da insignificância. Tem-se que, no caso concreto em exame, a conduta descrita como furto na denúncia é atípica, em virtude da incidência do Princípio da Insignificância. Este princípio permite, desde logo, excluir danos de pequena importância, uma vez que, quando uma conduta tem sua relevância fático-jurídica reduzida, ela deve ser afastada, reservando, desse modo, as penas somente para fatos que se configurem de todo incompatíveis com os pressupostos de uma vida pacífica, livre e materialmente assegurada. Assim, conforme denota esse princípio, pune-se a conduta que, de fato, cause um dano social. É que o Direito Penal no Estado Democrático de Direito é regido por postulados vinculados aos direitos humanos fundamentais, traduzidos em princípios cujo cumprimento é exigido, expressa ou implicitamente, pela Constituição da República. A conduta do acusado, no caso em exame, não pode ser considerada como um ataque intolerável ao bem jurídico tutelado, não pode ser entendida como algo que tenha efetivamente perturbado o convívio social, pois configura a insignificância propriamente dita ou absoluta, uma vez que o fato, por ser ínfimo, não chega a expressar valoração digna de tutela da norma penal. Ora, no caso a que estes autos se referem, a conduta não foi apta a produzir nenhuma afetação concreta ao bem jurídico patrimônio. Ao revés, a vítima não teve nenhum prejuízo, visto que os bens em tese subtraídos, avaliados nem quantia inferior a um salário mínimo (fls. 12/13), foram todos recuperados. Assim, é flagrante a atipicidade da conduta. Ainda sobre o tema, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC 98.152/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, proferido pela Segunda Turma, DJe 5/6/2009, para que haja a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Desta feita, a suposta conduta do agente não justifica a provocação do Judiciário para defender bens que, pela sua insignificância, não merecem a intervenção penal, tendo em vista a desproporcionalidade da pena em relação à gravidade do fato. Frisa-se que, como sabido, a aplicação do princípio da insignificância demanda um juízo sobre materialidade delitiva, o que torna desnecessária a análise da primariedade ou não da pessoa posta à julgamento. Assim, envolvendo a hipótese em análise bens de valor ínfimo, atinente à produtos de higiene pessoal, deve a insignificância ser reconhecida com a consequente absolvição do acusado, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP.

B) DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES Em caso de eventual condenação, imperioso o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do §4º, do artigo 155. Isso porque a imputação de agir em concurso com indivíduo não identificado fere até mesmo o direito de defesa do acusado, uma vez que lhe impõe o dever de produzir prova negativa. Deve-se exigir que, no mínimo, se tenha a identificação do sujeito para configurar a presente majorante. Ademais, as pessoas devem estar conectadas psicologicamente, havendo adesão subjetiva à conduta criminosa de outrem, visando a um fim comum. Cezar Roberto Bitencourt brilhantemente elucida que "A causalidade física é apenas um fragmento do complexo problema do concurso de pessoas, que exige também um liame subjetivo para completar-se. (...) Assim, inexistindo-se o nexó causal ou o liame subjetivo, qualquer dos dois, não se poderá falar em concurso de pessoas (In Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3, 17. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012)". Assim, não é possível encontrar supedâneo em nada nos autos para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor que se afaste o concurso de agentes.

C) DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – Não há que se falar por outro lado, da exasperação pelo repouso noturno. Isso porque, o repouso noturno é o período em que, como o próprio nome indica, as pessoas estão em descanso recuperando as energias, recolhidas. Não se refere ao horário somente, deve abranger a cultura e práticas locais. Nesse sentido, a própria vítima e a testemunhas em seus respectivos documentos, asseveraram que a conduta ocorreu entre 18 e 19 horas, horário que sabidamente não configura repouso noturno. Portanto, não há que se falar em aumento da pena pela majorante

do repouso noturno. Neste sentido: TAMG: “Não há que confundir ‘repouso noturno’

com furto praticado à noite. Assim, não havendo prova de que alguém esteja repousando no local assaltado, inexistente razão para a agravação da pena". (JTACRIM 43/343). Imperioso, pois, o afastamento da referida majorante. III. DOSIMETRIA. Subsidiariamente, sendo outro o entendimento deste juízo devem ser adotadas as seguintes medidas, em razão da dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Destaca-se, por cautela, que eventual acréscimo na primeira fase deverá seguir o padrão de aumento igual ou inferior a 1/8, por circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, já que o acusado confirmou integralmente os fatos narrados na inicial. Ressalta-se, por cautela, que caso este MM. Juízo reconheça eventual reincidência do acusado, esta deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585). Na terceira fase, inexistem causas de aumento. Pugna-se, todavia, pelo reconhecimento do grau máximo da cauda de diminuição por ocasião da tentativa, ressaltando-se a completa recuperação dos bens apreendidos antes que o acusado tivesse a posse mansa e pacífica das ferramentas. No mais, pelo reconhecimento do privilégio estabelecido no artigo 155, §2º, do Código Penal. aplicando tão somente a pena de multa ou, ainda, diminuindo-se a pena em dois terços. IV. DO REGIME INICIAL. Na remota hipótese de condenação, certamente haverá a imposição de pena inferior a 04 (quatro) anos ao acusado, de maneira que terá direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal. Destaca-se que a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige motivação idônea, não bastando a mera alegação da gravidade abstrata do delito, nos termos dos enunciados de Súmula 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal, e 440, do E. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, requer a Defesa a fixação do regime inicial aberto, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme estabelece o artigo 44, do Código Penal. V DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Requer-se, ademais, que seja deferido o direito do acusado de recorrer em liberdade, ressaltando-se a ausência dos requisitos legais para a decretação da preventiva, bem como o fato de que a pena a ser fixada certamente será inferior a 4 anos, podendo, se o caso, ser cumprida em regime diverso do fechado. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: JULIANO FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, parág. 1º e 4º, inciso II e IV c.c. art. 14 inciso II, todos do Código Penal, porque teria, em 22 de agosto de 2022, na Rua Hermínio Carlos Pastro n. 126, nesta cidade, tentado subtrair, mediante escalada e concurso de agentes e durante o repouso noturno, os bens descritos na denúncia pertencentes à vítima somente não conseguindo seu intento em razão da intervenção da própria vítima. O feito foi regularmente processado encerrando-se nesta data a instrução com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal da réu no tocante à prática do delito de furto noturno e qualificado pela escalada e concurso de agentes na forma tentada. O réu confessou os fatos narrados na denúncia alegando somente que o muro era baixo e estava em construção. As testemunhas confirmaram que chegaram no local por volta de 19hrs, uma construção, e adentraram para terminar um serviço elétrico na obra; que surpreenderam o réu no local tentando escalar o muro dos fundos para fugir com alguns objetos; que posteriormente outros objetos foram encontrados do lado de fora já escondidos pelo companheiro do réu que se evadiu. A materialidade do delito restou incontroversa em face dos fatos apurados e provas produzidas. Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu foi responsável pela prática; a conclusão é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. As qualificadoras de escalada e concurso de agentes ficaram demonstradas pelo laudo acostado aos autos e pela prova produzida. A causa de aumento não restou demonstrada e fica afastada. Posto isso, sem maiores digressões em face do que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu JULIANO FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado nos

autos, como incurso no art. 155, parág. 4º, incisos II e IV , c.c. art. 14 inciso II , todos do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu ficando suspensa a exigibilidade de pagamento ante os benefícios da justiça gratuita, concedidos em razão da defesa dativa. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena e 1/6 acima de seu mínimo legal, a saber: DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE ONZE DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. justifico a fixação da base acima do mínimo em razão do reconhecimento de duas qualificadoras, tendo uma delas o condão de estabelecer novos patamares de pena e a outro considerada para fins de fixação da base. Não existem agravantes, restando presente uma atenuante decorrente da confissão, em razão do que a pena retoma seu patamar mínimo, a saber: DOIS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA. Presente uma causa de diminuição decorrente da forma tentada do delito, diminuo em 1/2 a pena até agora calculada, chegando-se ao quantum de UM ANO DE RECLUSÃO e MULTA DE CINCO DIAS MULTA. Diante da inexistência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL PARA ESSE DELITO A PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO e MULTA DE CINCO DIAS MULTA. Nos termos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa por restritiva tendo em vista que o réu ostenta antecedentes anteriores que não tiveram o condão de elevar a base porém indicam que a substituição não é suficiente nos termos do inciso III de referido dispositivo legal. Pelas mesma razão, inviável a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, em caso de conversão, o regime ABERTO. Ante a pena cominada e regime fixado, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações, comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA